

Licence non exclusive WAV Lease

Contrat de licence non exclusive d'utilisation d'une instrumentale musicale

Producteur / Licenciant : [NOM PRODUCTEUR], [NOM DE MARQUE], [ADRESSE / PAYS], [EMAIL]
Artiste / Licencie / Acheteur : [NOM ARTISTE], [NOM LEGAL], [EMAIL ACHETEUR]
Commande : [NUMERO COMMANDE] - [DATE] - [PRIX] - Beat : [TITRE DU BEAT]
Format fourni : WAV master + MP3 reference
Type : Non exclusif - une oeuvre finale

Preamble

Le Producteur declare etre auteur, compositeur, producteur et/ou titulaire des droits necessaires sur l'instrumentale intitulee [TITRE DU BEAT]. L'Artiste souhaite obtenir une licence non exclusive lui permettant de creer une nouvelle oeuvre musicale finale integrant sa voix, ses paroles, sa topline, son interpretation ou tout autre apport artistique original.

La presente licence est une autorisation d'utilisation limitee. Elle ne constitue ni une vente definitive de l'instrumentale, ni une cession totale de droits, ni un transfert de propriete intellectuelle.

Article 1 - Objet de la licence

Le Producteur accorde a l'Artiste une licence non exclusive, personnelle, limitee, mondiale et non transferable d'utilisation de l'instrumentale [TITRE DU BEAT]. Cette licence permet la creation et l'exploitation d'une seule oeuvre finale.

Toute utilisation de l'instrumentale seule, sans contribution artistique substantielle de l'Artiste, est interdite.

Article 2 - Fichiers fournis

La licence WAV comprend la livraison d'un fichier WAV master et d'un fichier MP3 de reference. Elle ne comprend pas les stems, trackouts, pistes separees, fichiers MIDI, presets, samples isolees, fichiers sources ou projets de session.

Toute demande de stems, trackouts ou fichiers additionnels devra faire l'objet d'une licence superieure ou d'un accord ecrit separe.

Article 3 - Droits accordes

Sous reserve du paiement complet et du respect du contrat, l'Artiste peut enregistrer sa voix, mixer et masteriser l'oeuvre finale, distribuer l'oeuvre finale sur plateformes numeriques, publier sur les reseaux sociaux, vendre l'oeuvre finale sous forme numerique et la monetiser dans les limites autorisees.

Ces droits concernent exclusivement l'oeuvre finale creee a partir de l'instrumentale et ne s'appliquent pas a l'instrumentale seule.

Article 4 - Limite de streams

La presente licence autorise l'exploitation de l'oeuvre finale dans la limite indiquee sur la page produit ou la confirmation de commande. A defaut de mention specifique, la limite applicable est de 100 000 streams, vues, lectures ou diffusions cumules, toutes plateformes confondues.

Lorsque ce seuil est atteint, l'Artiste devra acheter une licence superieure, obtenir un accord ecrit du Producteur ou conclure un nouveau contrat adapte avant toute poursuite d'exploitation.

Article 5 - Nature non exclusive

La licence est strictement non exclusive. Le Producteur conserve le droit de continuer a vendre, louer, conceder, promouvoir ou exploiter la meme instrumentale, y compris par une eventuelle licence exclusive future.

Les licences accordees avant une vente exclusive restent valables selon leurs conditions initiales.

Article 6 - Propriete et droits du Producteur

Le Producteur conserve la propriete de l'instrumentale, de la composition musicale, de l'arrangement, du master instrumental original, des fichiers sources, stems, samples isolees, presets et de tous elements preexistants crees ou controles par lui.

L'Artiste s'interdit de revendiquer la propriete de l'instrumentale ou de se presenter comme producteur, compositeur unique ou titulaire exclusif de l'instrumentale.

Article 7 - Revenus, composition et publishing

Sous reserve du respect du contrat, l'Artiste conserve les revenus issus de l'exploitation de son master final dans les limites de la licence.

Le Producteur conserve ses droits d'auteur, droits de composition, droits d'edition, publishing, droits SACEM ou equivalents. Sauf accord ecrit different, la repartition recommandee de la composition est Producteur 50% minimum et Artiste/auteurs/topliners 50% maximum a repartir entre eux.

Article 8 - Credit obligatoire

L'Artiste s'engage a crediter le Producteur lorsque cela est techniquement possible, selon la mention recommandee : Prod. by [NOM DE MARQUE].

Ce credit devra figurer dans les metadonnees, descriptions YouTube, credits DSP, SoundCloud, Bandcamp, clips, visualizers et supports promotionnels lorsque les supports le permettent.

Article 9 - Content ID

L'Artiste peut monetiser l'oeuvre finale sur YouTube et plateformes similaires uniquement si cette monetisation ne bloque pas, ne revendique pas et ne limite pas les droits du Producteur ou des autres licences legitimes.

L'Artiste s'interdit d'enregistrer l'instrumentale seule dans Content ID ou tout systeme equivalent, et s'interdit toute configuration qui revendiquerait automatiquement l'instrumentale elle-meme.

Toute revendication abusive devra etre retiree dans un delai de 7 jours calendaires apres notification ecrite du Producteur.

Article 10 - Interdictions

Sont interdits : revente de l'instrumentale seule, redistribution, partage, pret, location, sous-licence, integration dans un sample pack, drum kit, loop kit, banque de sons, bibliotheque musicale, dataset, outil IA ou marketplace.

Il est interdit d'utiliser l'instrumentale pour plusieurs chansons distinctes, de modifier l'instrumentale pour la revendre comme nouvelle production ou de l'utiliser dans une oeuvre illicite, diffamatoire, haineuse ou portant atteinte aux droits de tiers.

Article 11 - Usages soumis a accord separe

Les usages suivants necessitent un accord ecrit separe : publicite, film, serie, documentaire, jeu video, bande-annonce, campagne politique ou institutionnelle, synchronisation professionnelle, NFT, blockchain, IA generative, entraînement de modeles, dataset audio, bibliotheque musicale ou toute exploitation non expressement autorisee.

Article 12 - Samples et elements tiers

Le Producteur signale a l'Artiste, dans la mesure de ses connaissances, les samples, boucles, interpolations ou elements tiers necessitant eventuellement une autorisation complementaire.

Sauf mention ecrite contraire, la licence ne garantit pas la clearance de samples tiers pour les exploitations majeures, labels, radio nationale, synchronisation, publicite, television, cinema ou exploitations a grande echelle.

Article 13 - Paiement et livraison

Aucune licence n'est valablement accordee tant que le paiement complet n'a pas ete recu ou valide. En cas de paiement frauduleux, annule, conteste, rejete, rembourse ou chargeback, la licence est suspendue jusqu'a regularisation.

Après validation du paiement, le fichier MP3 est mis à disposition par téléchargement, email, espace client ou tout autre moyen numérique choisi par le Producteur.

Article 14 - Retraction et remboursement

Compte tenu de la nature numérique du fichier fourni, l'accès immédiat au contenu peut entraîner la perte du droit de rétractation lorsque la loi applicable le permet et sous réserve d'une acceptation spécifique par case à cocher.

Article 15 - Durée, territoire et résiliation

La licence est accordée pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits concernés, sous réserve du respect des limites de streams et obligations contractuelles.

Le Producteur peut suspendre ou résilier la licence en cas de manquement grave : absence de paiement, dépassement non régularisé, Content ID abusif, revente, usage interdit, fausse déclaration ou atteinte aux droits du Producteur.

Article 16 - Preuve électronique et droit applicable

Les confirmations de commande, factures, emails, preuves de paiement, logs de téléchargement, cases à cocher, historiques de compte et échanges électroniques pourront servir de preuve de conclusion, contenu et exécution du contrat.

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les Parties rechercheront d'abord une solution amiable, puis les tribunaux français compétents pourront être saisis sous réserve des règles impératives applicables aux consommateurs.

Signature / acceptation électronique

Pour le Producteur : [NOM PRODUCTEUR] / [NOM DE MARQUE] / [EMAIL] / Signature :

Pour l'Artiste / Acheteur : [NOM LEGAL] / [NOM ARTISTE] / [EMAIL ACHETEUR] / Acceptation : case cochée, paiement, signature électronique ou signature manuscrite.